



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 10387/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária Ecovias Araguaia

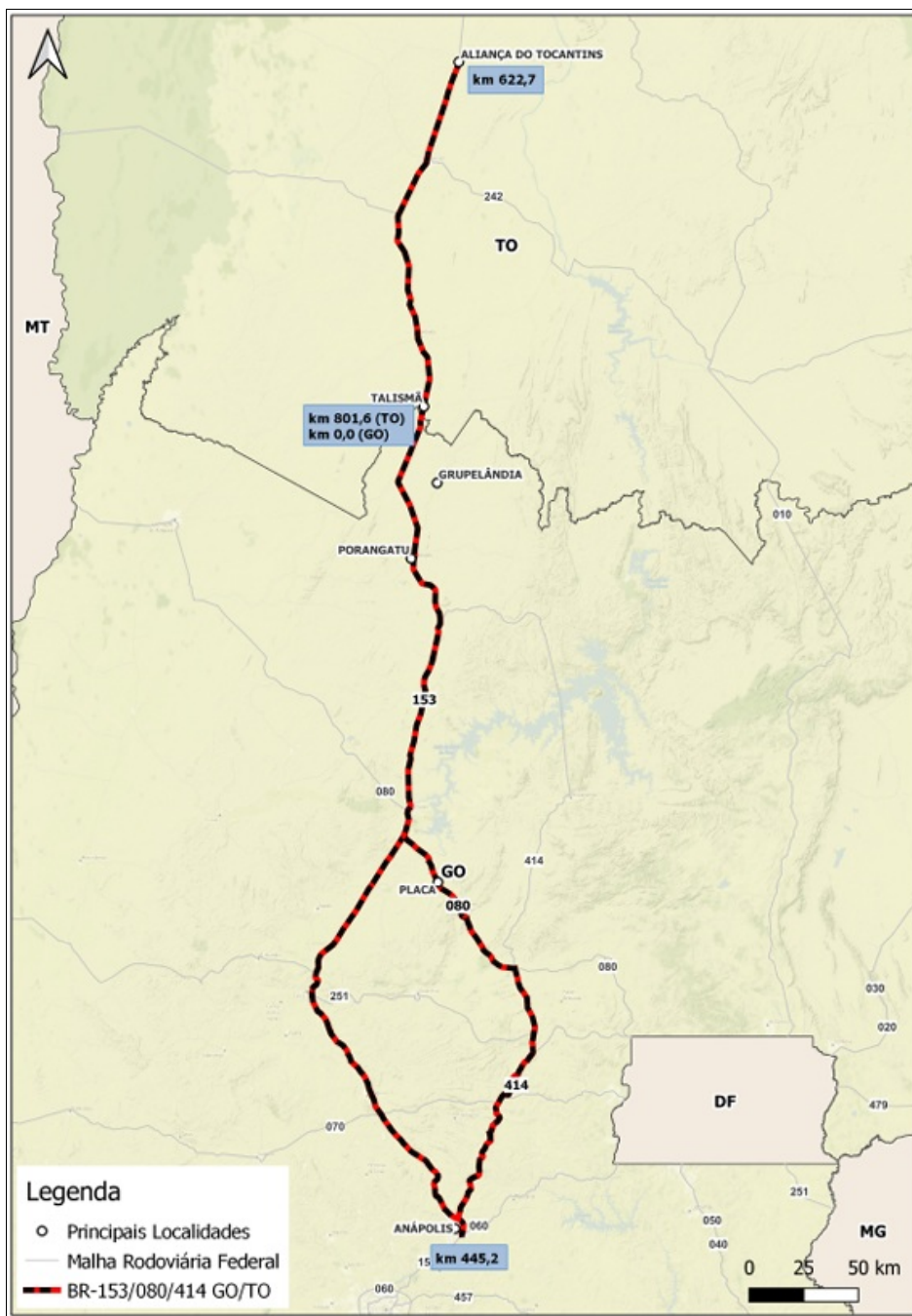
Referência: Processo nº 50500.032689/2025-35

Assunto: Pleito de Reequilíbrio Cautelar Baseado em Evidências – Impacto da Pandemia de COVID-19 e Conflito armado entre Ucrânia e Rússia sobre o preço dos insumos de obras - Contrato do Edital de Concessão nº 001/2021.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica versa sobre a análise complementar, realizada nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), referente ao pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de medidas mitigadoras, formulado pela Concessionária Ecovias Araguaia. O referido pleito foi inicialmente apresentado por meio da Carta EVA-GAC-0666-2025 (SEI nº 33266565), de 10/04/2025, em razão do aumento extraordinário dos custos de insumos, decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 e do conflito armado entre Ucrânia e Rússia.
2. Cumpre destacar que esta GEGIR, por meio da Nota Técnica ANTT nº 10387 (SEI nº 36478627, havia deferido o reequilíbrio parcial na modalidade baseado em evidências no montante de 60% da estimativa total do desequilíbrio. Entretanto, em 22/09/2025, por intermédio da Carta ECA-GAC-1893-2025 (SEI nº 35879470), a Concessionária apresentou solicitação de reconsideração quanto ao percentual anteriormente deferido.
3. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-153/414/080/TO/GO, conforme mapa de situação ilustrado na Figura 1 abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-153/414/080/TO/GO



Fonte: ANTT (2023)

4. Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2021](#), celebrado entre a Concessionária Ecovias Araguaia e o Poder Concedente, representado por esta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-153/414/080/TO/GO
2	Extensão do Sistema Rodoviário	850,7 km
3	Prazo do Contrato	35 (trinta e cinco) Anos
4	Data-base do Contrato	Julho de 2019
5	Assinatura do Contrato	29/09/2021
6	Início da Concessão	08/10/2021
7	Início da Cobrança de Pedágio	03/10/2022
8	4º Ano de Concessão	08/10/2024 - 07/10/2025

II. OBJETIVO

5. A presente Nota Técnica tem por objetivo proceder à análise complementar do pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de medidas mitigadoras, formulado pela Concessionária Ecovias Araguaia, nos termos da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, com a finalidade de subsidiar a deliberação da Diretoria Colegiada da ANTT quanto à matéria. O exame visa avaliar a solicitação de reconsideração do percentual de 60%, apresentada pela Concessionária, através da Carta ECA-GAC-1893-2025 (SEI nº 35879470), em virtude da variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos rodoviários, decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 e do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que impactaram significativamente o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.

6. Para tanto, serão examinadas a motivação e mérito do pleito, bem como as disposições contratuais e regulatórias aplicáveis, a fim de fornecer subsídios à Diretoria Colegiada desta ANTT para a deliberação quanto à recomposição parcial dos custos pleiteados pela Concessionária.

III. HISTÓRICO PROCESSUAL

7. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 2 - Histórico do processo 50500.130430/2023-97

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta ECA-GAC-526-2023	16868486	16/05/2023	Ecovias Araguaia apresenta dentre os pleitos de Revisão Extraordinária, o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro pelo aumento extraordinário dos insumos de obras.
2	Ofício SEI nº 8079/2024/COGIN/GEGR/SUROD/DIR-ANTT	22220916	11/03/2024	GEGR comunica que pleitos relacionados à reequilíbrio por variação do preço dos insumos estão sendo tratados no bojo do processo nº 50500.183176/2022-49, no qual as unidades organizacionais da SUROD para definir a metodologia que mais se adequa e representa o valor justo de desequilíbrio contratual sofrido.
3	Carta ECA-GAC-1635-2024	28381915	07/01/2025	Concessionária reitera o pleito de reequilíbrio.
4	Ofício SEI nº 385/2025/CGEFI/GEGR/SUROD/DIR-ANTT	28810337	07/01/2025	ANTT comunica que tratativas relacionadas ao reequilíbrio referente ao aumento no preço dos insumos devem aguardar deliberação da ANTT quanto metodologia para apuração dos custos.
5	Carta ECA-GAC-0233-2025	29762294	12/02/2025	Ecovias Araguaia apresenta pleito de reequilíbrio parcial nos termos da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024

Quadro 3 - Histórico do processo 50500.032689/2025-35

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta EVA-GAC-0666-2025	33266565	10/04/2025	Concessionária apresenta pleito de reequilíbrio parcial nos termos da IN nº 33/2024
2	Nota Técnica SEI nº 6380/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT	33269993	27/06/2025	GEGR manifesta-se pela admissibilidade do pleito.
3	Parecer nº 00145/2025/PF-ANTT/PGF/AGU	33919457	17/07/2025'	PF-ANTT manifesta-se pela admissibilidade do pleito.
4	Ofício SEI nº29124/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR-ANTT	34428632	04/08/2025	GEGR solicita esclarecimentos acerca do valor estimado para reequilíbrio.
5	Nota Técnica - ANTT 7819	34278422	18/09/2025	GEGR manifesta-se pela aplicação do reequilíbrio parcial no montante de 60% do valor do desequilíbrio total alegado.
6	Carta ECA-GAC-1893-2025- Insumos	35879470	22/09/2025	Concessionária apresenta pleito para a reconsideração do percentual de 60% aplicado.

IV. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

8. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2021](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#): Estabelece procedimentos para a tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovia e para a aplicação de medidas mitigadoras de desequilíbrios em contratos de concessão rodoviária sob gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
- [Deliberação ANTT nº 130/2025](#): Estabelece procedimentos para a tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovia e para a aplicação de medidas mitigadoras de desequilíbrios em contratos de concessão rodoviária sob gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

9. Inicialmente, cumpre rememorar que, no âmbito do processo SEI nº 50500.183176/2022-49, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, na qualidade de entidade representativa das concessionárias de rodovias federais, instaurou tratativas junto à ANTT com vistas ao reconhecimento de alegado desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, decorrente dos efeitos extraordinários da pandemia da COVID-19 e, em menor escala, do conflito entre Rússia e Ucrânia sobre os preços de insumos de obras.

10. Na ocasião, a ABCR defendeu que tais eventos configurariam hipóteses de força maior ou caso fortuito, requerendo da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUROD o reconhecimento dos impactos imprevisíveis e extraordinários nos custos de obras rodoviárias, apresentando, inclusive, metodologia própria de quantificação fundamentada no Sistema de Custos Rodoviários – SICRO.

11. Paralelamente, a Ecovias Araguaia protocolou, no âmbito do processo SEI nº 50500.130430/2023-97, a Carta ECA-GAC-0567-2023 (SEI nº 17031343), por meio da qual formalizou pleito de recomposição econômico-financeira, motivado pelos supracitados eventos. Para subsidiar o pleito, a Concessionária apresentou o detalhamento e a linha do tempo dos eventos que ensejaram o pedido, bem como a Nota Técnica elaborada pela consultoria UNA Partners (SEI nº 17031355), em maio de 2023, cujo objetivo consistiu em analisar o aumento imprevisível e relevante dos preços de produtos asfálticos derivados de petróleo, apresentando a metodologia adotada, o dimensionamento do impacto causado à concessão e a quantificação do prejuízo, estimado à época em **R\$ 52.370.838,32 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)**, na data-base de agosto de 2021.

12. Em análise, a Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, com base nas disposições contratuais aplicáveis, consignou, na Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 18625617), que os eventos narrados poderiam, em tese, configurar hipótese de revisão extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio, conforme as cláusulas que disciplinam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Ressaltou-se, todavia, que eventual reconhecimento dos valores pleiteados dependeria da definição, no âmbito interno da ANTT, de metodologia padronizada a ser aplicada em todos os contratos, bem como da conclusão das análises pelas áreas técnicas competentes.

13. Posteriormente, após intensas tratativas com o setor regulado e realização de audiência pública, a ANTT editou a Deliberação nº 130, de 10 de abril de 2025 (SEI nº 31335142), a qual consolidou procedimentos para a quantificação dos impactos da pandemia sobre os custos de insumos aplicados em obras rodoviárias no âmbito dos contratos de concessão.

14. Com isso, restou reconhecido o direito das concessionárias à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento excepcional desses custos, estabelecendo-se critérios uniformes de mensuração, de modo que, para viabilizar a instrução processual, recomendou-se às concessionárias a apresentação da documentação comprobatória necessária à análise dos pleitos.

15. Na sequência, a SUROD, por meio do Ofício Circular SEI nº 711/2025/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 30135634), orientou as Concessionárias a formalizarem pedidos de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com a Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, os quais deveriam tramitar paralelamente à recomposição integral do reequilíbrio principal, a fim de mitigar os impactos financeiros extraordinários até a conclusão da apuração definitiva dos custos segundo a metodologia recém-estabelecida.

16. Dessa forma, em atenção à solicitação da SUROD, a Ecovias Araguaia, por meio da Carta EVA-GAC-0666-2025 (SEI nº 33266565), apresentou pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro baseado em evidências, considerando que a documentação referente ao pedido de reequilíbrio integral ainda se encontra em fase de elaboração.

17. Na sequência, foi elaborada a Nota Técnica SEI nº 6380/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 33269993), por meio da qual esta Gerência, nos termos do art. 9º da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, manifestou-se favoravelmente à admissibilidade do pleito, viabilizando seu regular encaminhamento à Procuradoria Federal junto à ANTT – PF-ANTT, para a análise jurídica pertinente.
18. Posteriormente, a PF-ANTT emitiu o Parecer nº 00145/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 33919457), no qual concluiu, sob o ponto de vista jurídico, que o pedido de recomposição apresentado pela Concessionária atende formalmente aos requisitos de admissibilidade previstos na Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, conforme atestado pela manifestação técnica da área competente.
19. Ato contínuo, mediante a Nota Técnica SEI nº 7819/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 34278422), esta GEGIR manifestou-se por reconhecer, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro parcial, o montante de R\$ 27.754.860,25 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), na data-base de julho de 2019, valor correspondente a 60% do montante estimado constante do estudo apresentado pela Ecovias Araguaia, referente ao desembolso extraordinário efetuado, a saber:

Figura 2 - Nota Técnica 7819/2025

Valor Total do Desequilíbrio (agosto/2021 e agosto/2022)	IRT	Valor Total do Desequilíbrio (julho/2019)	Valor do Desequilíbrio Cautelar 60% (julho/2019)
R\$ 50.000.532,37	1,127029	R\$ 44.364.883,83	R\$ 27.754.860,25
R\$ 2.319.926,08	1,225389	R\$ 1.893.216,58	
Total: R\$ 52.370.838,92	-	R\$ 46.258.100,41	

20. Todavia, a Concessionária Ecovias Araguaia, por meio da Carta ECA-GAC-1893-2025 (SEI nº 35879470), de 22/09/2025, ao apresentar suas considerações acerca da análise técnica previamente realizada, pleiteou a reconsideração do percentual adotado para fins de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro, requerendo, nos termos da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, a recomposição correspondente a 80% do montante total do desequilíbrio estimado.
21. Diante do exposto, e considerando o acolhimento preliminar do pleito, passa-se à análise das alegações apresentadas pela Concessionária quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro parcial em discussão, à luz da fundamentação técnica apresentada, bem como dos dispositivos contratuais e normativos aplicáveis.

VI. ANÁLISE TÉCNICA

VI.A. PROPOSTA

22. Diante do exposto nas considerações iniciais e da urgência na recomposição dos impactos financeiros acumulados desde 2022, a Concessionária, por meio da Carta EVA-GAC-0666-2025 (SEI nº 33266565), pleiteou a adoção da medida mitigadora de reequilíbrio parcial prevista na [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), a fim de assegurar resposta aos custos extraordinários suportados na aquisição de insumos destinados à execução das obras previstas no PER.
23. Trata-se de solução intermediária, juridicamente admissível, enquanto se aguarda a conclusão da análise técnica da documentação a ser apresentada pela Concessionária, contemplando os cálculos definidos pela ANTT na metodologia aprovada pela Deliberação nº 130, de 10 de abril de 2025 (SEI nº 31335142). A medida visa atenuar os impactos financeiros suportados pela Concessionária, sem comprometer a integridade do processo de recomposição principal.
24. Adicionalmente, salienta-se que, em que pese a Ecovias Araguaia tenha inicialmente estimado o impacto do evento em R\$ 52.370.838,32 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) a preços na data-base de agosto de 2021, a aplicação dos novos procedimentos de cálculo resultou em um novo patamar de R\$ 98.604.417,15 (noventa e oito milhões, seiscentos e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos), a preços correntes, conforme subsequentemente recalculado e comunicado pela Concessionária mediante a Carta ECA-GAC-1411-2025 (SEI nº 34570050), de 06/08/2025, a saber:

5. Com base na tabela abaixo, podemos identificar que, embora a Ecovias Araguaia tenha apresentado um pleito no valor de R\$ 52.370.838,92, considerando a data-base de agosto de 2021 para o período de outubro de 2021 a setembro de 2021 e data-base de agosto de 2022 para o mês de outubro de 2022.
6. Esse valor está detalhado na correspondência ECA-GAC-0567-2023 (SEI 17031343), comprovado por estudos técnicos elaborados pela UNA Partners (SEI 17031355) e documentos fiscais apresentados por meio da manifestação na correspondência ECA-GAC-0200-2024 (SEI 22108668), documentos contidos no Processo SEI 50500.130430/2023-97, apresentando em 3 grupos de anexos.
- ✓ Anexo 1 - Notas fiscais e comprovantes de pagamentos com objetivo de comprovar as compras de insumos durante o período especificado no pleito;
 - ✓ Anexo 2 - Considerando que os Trabalhos Iniciais desenvolvidos neste período não exigiam projetos executivos,

apresentamos as notas de serviços elaboradas na fase de execução para comprovação dos quantitativos de serviços executados, bem como os locais onde foram aplicados; e,

✓ Anexo 3 - Relatórios fotográficos dos serviços executados e os relatórios tecnológicos (ensaios de qualidade) dos materiais aplicados.

7. O valor atual, com as devidas correções monetárias utilizando o IPCA projetado até agosto de 2025, e os ajustes no tempo por meio da Taxa Interna de Retorno (TIR) de 8,47%, prevista no Contrato de Concessão, resulta em um total de R\$ 98.604.417,15 (noventa e oito milhões, seiscentos mil e quatro, quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos), referente ao período de outubro de 2021 a outubro de 2022, até o momento. (GRifo nosso)

25. Ressalta-se que, por meio da Carta ECA-GAC-1893-2025 (SEI nº 35879470), de 22/09/2025, a Concessionária Ecovias Araguaia solicitou a reconsideração do percentual definido na Nota Técnica SEI nº 7819/2025/COGIN/GEIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 34278422), propondo que o teto para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seja fixado em 80% do valor total, veja-se:

2. Em continuidade às tratativas relativas ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, a Concessionária solicita novamente a aplicação do percentual de 80% do valor do insumo ao cálculo do reequilíbrio, pelos seguintes fundamentos:

(i) o período considerado no pleito da Concessionária compreende outubro/2021 a outubro/2022, ao passo que o reequilíbrio aprovado pela ANTT abrange período mais amplo, até maio/2023;

(ii) o escopo apresentado pela Concessionária contemplou apenas o insumo asfáltico, enquanto o aprovado pela Agência foi definido para todos os serviços.

3. Nessas condições, a Concessionária entende que a aplicação de 80% mostra-se aderente e necessária para assegurar valor realizável ao reequilíbrio, preservando a proporcionalidade entre os custos efetivamente suportados e a metodologia já adotada pela Agência. (Grifo nosso)

26. Isto posto, verifica-se a existência de fundamentação adequada para o prosseguimento da análise de mérito da matéria em apreço, ressaltando-se que os demais aspectos pertinentes serão examinados nos tópicos subsequentes.

VI.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

27. Das manifestações das áreas, evidencia-se pelo nº Parecer nº 00145/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 33919457), que a PF-ANTT, exarou entendimento acerca da admissibilidade do pleito, conforme verifica-se:

2. ANÁLISE JURÍDICA

[...]

2.3 Identificação do processo principal de recomposição e juízo de admissibilidade. Transitoriedade.

20. Conforme mencionado pela SUROD no item 3.1 da Nota Técnica SEI nº 6380/2025/COGIN/GEIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 33269993), a Concessionária apresentou anteriormente pleito relacionado ao mesmo fato gerador, por meio da Carta ECA-GAC-0526/2023 (SEI nº 16868486), e detalhado na Carta ECA GAC-0567/2023 (SEI nº 17031343), no âmbito do processo SEI nº 50500.130430/2023-97 sobre a 1ª Revisão Extraordinária.

21. Também segundo consta no referido item 3.1 da Nota Técnica SEI nº 6380/2025, a Concessionária foi informada por meio do Ofício 8079/2024/GEIR (SEI nº 2220916), no âmbito do processo SEI nº 50500.130430/2023-97, que o pleito formulado seria tratado “de forma global no âmbito do processo nº 50500.183176/2022-49, no qual, dada a complexidade do caso, estão sendo realizadas tratativas entre as unidades organizacionais da SUROD para definir a metodologia que mais se adequa e representa o valor justo de desequilíbrio contratual sofrido”. Este processo analisa o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro e a proposta de metodologia para a quantificação dos efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e da Guerra entre a Rússia e a Ucrânia sobre o preço dos insumos das obras rodoviárias realizadas pelas Concessionárias de Rodovias Federais, e que foi protocolado pela entidade representativa Melhores Rodovias do Brasil - ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias).

22. Considerando o regime de transitoriedade previsto no art. 34 da IN nº 33/2024, é razoável admitir que, neste caso concreto, o pleito já formalizado nos referidos autos (50500.130430/2023-97 e 50500.183176/2022-49) pode ser tratado como o processo principal de recomposição, para os fins do art. 22 da IN nº 33/2024, desde que devidamente certificado nos autos. Ressalte-se que essa flexibilidade constitui medida excepcional justificada apenas pela transitoriedade, não devendo ser aplicada a processos iniciados após a entrada em vigor da Instrução Normativa.

23. No que concerne ao juízo de admissibilidade do pleito de recomposição, ainda com escope na transitoriedade, reputamos que há elementos que sinalizem o reconhecimento da admissibilidade do pleito, conforme consta da Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 18625617) emitida no âmbito do processo SEI nº 50500.183176/2022-49.

[...]

2.4 Da análise específica do pedido de Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência

25. O Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência, nos termos do caput do art. 24, aplica-se “quando o direito ao reequilíbrio for incontroverso ou estiver em condições de reconhecimento imediato, permitindo a execução das medidas de recomposição antes da conclusão definitiva do processo administrativo principal.”

[...]

27. No caso concreto, verifica-se que a área técnica não analisou, a contento, os requisitos previstos no artigo 24 da IN nº 33/2024 para a concessão da medida de reequilíbrio parcial baseado em evidência: **a) quanto à incontrovérsia ou condições de reconhecimento imediato do direito ao reequilíbrio, a Nota Técnica SEI nº 6380/2025 (SEI nº 33269993) aponta que já houve reconhecimento anterior de desequilíbrio em caso semelhante (indicando o sinistro ocorrido na CCR RioSP, que teve fato gerador distinto da hipótese analisada nos presentes autos), e acrescenta que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária já foi objeto de análise técnica prévia pela GEGIR (Nota Técnica SEI nº 5836/2023, do processo SEI nº 50500.183176/2022-49), que reconheceu a pertinência da medida diante do aumento extraordinário dos insumos necessários à execução das obrigações contratuais;** b) quanto à complexidade do procedimento de definição do valor e ao prazo longo para apuração definitiva, a Nota Técnica indica apenas que o pedido de recomposição está em análise nos processos SEI nº 50500.183176/2022-49 e 50500.130430/2023-97, não havendo decisão definitiva; c) quanto à significância do valor, a Concessionária estima um impacto de R\$ 86.430.966,57 (em agosto/2024), o que aparenta ser um valor relevante no contexto do contrato.

[...]

29. **Especificamente no caso de Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência, o art. 24, §1º da IN estabelece que sua implementação pressupõe "que seja possível para a ANTT estabelecer um valor estimado do reequilíbrio futuro". Este requisito exige que a análise técnica conclusiva da SUROD inclua, necessariamente, cálculos preliminares que quantifiquem, ainda que de maneira provisória, o impacto financeiro do evento de desequilíbrio.**

30. A ausência de tais cálculos preliminares tornaria inviável a própria aplicação da medida mitigadora, uma vez que sua finalidade é justamente antecipar parcialmente os efeitos de um reequilíbrio cujo direito já é reconhecido, porém cuja quantificação definitiva demanda procedimentos mais complexos e demorados.

[...]

32. **Ressalta-se, ainda, que o art. 32 da IN estabelece que "a medida mitigadora não poderá resultar na antecipação de mais de 80% (oitenta por cento) do valor estimado do desequilíbrio econômico-financeiro". Para que este limite possa ser observado, é indispensável que a SUROD tenha previamente realizado a estimativa do valor total do desequilíbrio.**

33. Portanto, a análise técnica conclusiva da SUROD, nos casos de Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência, deve necessariamente conter cálculos preliminares que estimem o valor do desequilíbrio econômico-financeiro, sem os quais não seria possível cumprir os requisitos e limites estabelecidos pela IN nº 33/2024.

34. O art. 29 estabelece que "a Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT) poderá ser consultada, caso haja dúvidas de natureza jurídica". Observe-se que, diferentemente do procedimento de admissibilidade do pleito principal, a consulta à Procuradoria não é obrigatória no caso de análise de pedido de medida mitigadora, sendo facultativa e restrita a eventuais dúvidas jurídicas.

[...]

3. CONCLUSÃO

40. Ante o exposto, esta Procuradoria Federal junto à ANTT manifesta-se pela conveniência de aprimoramento no processamento dos requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro, especialmente nos casos em que haja postulação de medida mitigadora, visando assegurar a plena observância das particularidades procedimentais estabelecidas pela IN nº 33/2024, inclusive observando-se que na análise de pedido de medida mitigadora, a manifestação desta Procuradoria é facultativa e restrita a eventuais dúvidas jurídicas, tal como ressaltado no parágrafo 34 deste parecer. **(Grifo nosso)**

28. Do exposto, depreende-se das manifestações da PF-ANTT posicionamento jurídico favorável a recomposição parcial, ressaltando, contudo, a necessidade de que a área técnica estime, por métodos próprios, o valor do reequilíbrio. Destaca, ainda, que *"a ausência de tais cálculos preliminares tornaria inviável a própria aplicação da medida mitigadora, uma vez que sua finalidade é justamente antecipar parcialmente os efeitos de um reequilíbrio cujo direito já foi reconhecido, mas cuja quantificação definitiva demanda procedimentos mais complexos e demorados."*

VI.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

29. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2021](#) trata do risco por eventos extraordinários no âmbito da Concessão, da seguinte forma:

[...]

8 Obras e Serviços

[...]

8.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopo estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

11 Recursos Vinculados

11.1 Os Recursos Vinculados serão constituídos por transferências oriundas da Conta Centralizadora e da Conta de Aporte para as Contas da Concessão, nos termos previstos neste Contrato, com utilização destinada exclusivamente às seguintes finalidades:

11.1.1 compensações decorrentes da adesão pela Concessionária ao Mecanismo de Proteção Cambial

11.1.2 compensações decorrentes do acionamento do Mecanismo de Mitigação;

- 11.1.3 compensações decorrentes do Desconto de Usuário Frequentemente;
11.1.4 recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão; e
11.1.5 pagamento de indenizações em função da extinção da Concessão.

[...]

21 Alocação de Riscos

21.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 21.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

21.1.18 caso fortuito ou força maior, desde que o fator gerador seja segurável no Brasil por, no mínimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano anterior à data da ocorrência, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la;

[...]

21.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão, observando-se o disposto na subcláusula 22.5.4 (v):

[...]

21.2.3 caso fortuito ou força maior, a exemplo dos eventos de guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execução contratual, atos de terrorismo, contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da Concessionária, embargo comercial de nação estrangeira ou pandemia, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil considerado o prazo de um ano anterior à data da ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la; **(Grifo nosso)**

30. Evidencia-se, nos termos da Cláusula 21.2.3, que constitui risco do Poder Concedente os custos decorrentes de eventos de caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura por instituições atuantes no Brasil à época da ocorrência, ou quando não existirem apólices vigentes que amparem o referido evento.

31. Ademais, o Contrato de Concessão também autoriza, como meio de mitigar o impacto tarifário ao usuário, a utilização dos Recursos Vinculados para o reequilíbrio econômico-financeiro.

VI.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

32. Atualmente, temos a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) (RCR 1), que trata de alterações contratuais bem como da possibilidade de realização de termo aditivo para a inclusão de valores de reequilíbrio parcial baseado em evidências, a saber:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI)

[...]

CAPÍTULO IV-B

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

[...]

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses: (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025) (Grifo nosso)

33. No mesmo sentido, a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR 3), prevê a realização de revisão extraordinária para compensar concessionárias por eventos extraordinários, bem como a concessão de reequilíbrio parcial ante meritório reconhecido, a saber:

Seção IV

Revisão tarifária extraordinária

Art. 150. A revisão extraordinária tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente. (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; e (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

[...]

§ 3º A ANTT poderá promover reequilíbrios parciais, quando houver elementos cautelares ou quando o direito ao reequilíbrio estiver reconhecido, conforme procedimento previsto em norma específica. (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#)) (Grifo nosso)

34. Ademais, a [Deliberação nº 130, de 10 de abril de 2025](#), estabeleceu a metodologia para o cálculo dos impactos da pandemia de COVID-19 sobre os preços dos insumos de obras rodoviárias executadas no âmbito dos Contratos de Concessão, viabilizando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, vejamos:

Art. 1º Fica estabelecida metodologia para cálculo dos impactos da pandemia de COVID-19 nos preços dos insumos de obras rodoviárias executadas no âmbito dos contratos de concessão de rodovias federais, para fins de eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em procedimentos específicos, nos termos da [Instrução Normativa nº 33, de 14 de novembro de 2024](#).

Parágrafo único. A metodologia aplica-se exclusivamente às obras de ampliação da capacidade, melhorias, manutenção do nível de serviço e recuperação (CAPEX) executadas no período de 11 de março de 2020 a 5 de maio de 2023, correspondente à vigência da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde.

[...]

Art. 3º A metodologia aplica-se somente às concessões que, cumulativamente, executaram as obras previstas no parágrafo único do art. 1º no período ali indicado; e mantiveram arrecadação de pedágio durante o mesmo período.

[...]

Art. 4º A aferição dos impactos em cada contrato de concessão será realizada em processo administrativo, devendo ser promovida a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em revisão extraordinária para cada contrato de concessão, na forma estabelecida no Anexo desta Deliberação, conforme condições inicialmente pactuadas no contrato de concessão.

Art. 5º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos mecanismos previstos no contrato de concessão e na [Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023](#) (RCR 3), a critério da ANTT, devendo ser realizada preferencialmente por:

I - transferência de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão; ou

II - alteração do valor da tarifa de pedágio. (Grifo nosso)

35. No âmbito da União, faz-se oportuno trazer à baila o que se faz constar no [Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU](#), onde a Advocacia-Geral da União, realizou análise dos efeitos da crise provocada pela Covid-19 no âmbito do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de infraestrutura de transporte, veja-se:

[...]

70. Evidentemente, a disseminação do vírus SARS-CoV-2 não poderia ter sido evitada pelos concessionários responsáveis pela exploração da infraestrutura de transportes no Brasil. De igual modo, não tinham como prever a pandemia, muito menos seus efeitos, tampouco condições de impedi-los. Mesmo agora, em meio à crise já instalada, não se tem clareza a respeito dos exatos efeitos que a pandemia terá sobre a economia nacional. Além disso, entendo que o atual estado de coisas decorrente da pandemia não configura evento cujo risco possa ser considerado comum ou normal ao negócio desempenhado pelos concessionários de infraestrutura de transportes. A situação que o mundo está vivenciando foge claramente a qualquer padrão de normalidade.

[...]

73. Porém, é importante ressaltar que esse reconhecimento em tese não significa necessariamente que os contratos de concessão deverão ser reequilibrados. Primeiro porque é possível que algum contrato tenha estabelecido uma alocação de riscos diferente da divisão tradicional entre riscos ordinários e extraordinários. Segundo, porque é necessário avaliar se a pandemia teve efetivo impacto sobre as receitas ou despesas do concessionário. É possível que, em determinados casos, não tenha ocorrido impacto significativo. Esses elementos deverão ser devidamente examinados para que se possa concluir se um determinado contrato deve ser reequilibrado.

CONCLUSÃO

74. Ante o exposto, em resposta à consulta que foi formulada, concluo:

a) Os concessionários de infraestrutura de transportes, aí também compreendidos os arrendatários de instalações portuárias,

têm direito ao reequilíbrio de seus contratos quando ocorrerem eventos supervenientes à apresentação de suas propostas cujo risco tenha sido alocado ao poder concedente e que tenham impactado de forma significativa suas receitas ou despesas. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio, enquanto o poder público retém os riscos extraordinários para si. Porém, nada impede que os contratos estabeleçam uma divisão de riscos diferente.

[...]

c) A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser classificada como evento de “força maior” ou “caso fortuito”, caracterizando “álea extraordinária” para fins de aplicação da teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de contratos de concessão de infraestrutura de transportes, com as ressalvas indicadas no parágrafo 73 deste Parecer (Grifo nosso)

36. Isto posto, de acordo com o arcabouço regulatório aplicável ao caso concreto da Ecovias Araguaia, restou evidenciada a possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em virtude do aumento extraordinário de insumos de obras, conforme pleiteado, sendo igualmente viável, à luz da regulação da ANTT, a tramitação de pleito de reequilíbrio parcial para o assunto, desde que demonstrado o mérito.

VI.E. MÉRITO

37. De pronto, impende ressaltar que as tratativas concernentes à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em razão do aumento extraordinário dos custos de insumos ocasionado pela pandemia de COVID-19 e pelo conflito armado entre Ucrânia e Rússia, tramitam nos processos SEI nº 50500.130430/2023-97 e nº 50500.183176/2022-49, nos quais esta Gerência, à época, manifestou-se favoravelmente ao pleito da Concessionária Ecovias Araguaia, reconhecendo o direito à recomposição, à luz das cláusulas contratuais e da regulamentação vigente.

38. Ainda assim, é notório que o referido pleito envolve volume expressivo de documentação técnica, a ser analisada em conformidade com a metodologia estabelecida pela Diretoria Colegiada, cuja apuração do valor final a ser incorporado ao Contrato, via mecanismo de contas, reveste-se de elevada complexidade, afastando a perspectiva de conclusão em curto prazo e ensejando potenciais prejuízos à Concessionária em razão da postergação do reequilíbrio devido.

39. Nesse contexto, o pedido de recomposição parcial ora examinado revela-se devidamente motivado, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), amoldando-se à medida mitigadora de Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidências, ao ponto em que restou plenamente demonstrado o direito da Concessionária ao reequilíbrio, reconhecido tanto pela área técnica da SUOD quanto pela Procuradoria Federal junto à ANTT.

40. Ademais, com relação as orientações expedidas através do Parecer n 00145 /2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 33919457), cumpre-nos esclarecer o que segue:

VI.E.i Da Estimativa do valor de reequilíbrio Parcial

41. Quanto à recomendação da Procuradoria Federal junto à ANTT, no sentido de que esta área técnica da SUOD inclua, em sua análise, cálculos preliminares aptos a estimar, ainda que de forma provisória, o montante do desequilíbrio econômico-financeiro, cumpre assinalar que, no caso concreto, a Concessionária apresentou extensa documentação, composta por estudos e registros que conferem robustez à quantificação realizada.

42. Diante desse contexto, **entende-se que os valores indicados pela Concessionária podem ser utilizados como parâmetro provisório para fins da medida mitigadora, porquanto instruídos com elementos suficientes para subsidiar a estimativa necessária.** Ressalte-se, todavia, que a adoção desses valores não implica reconhecimento definitivo, permanecendo resguardada a possibilidade de revisão, ajustes ou glosas quando da instrução do reequilíbrio integral, em conformidade com os dispositivos contratuais e com a [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#).

43. Portanto, para fins de aplicação de medida mitigadora, reconhece-se a estimativa apresentada pela Concessionária quanto aos impactos do aumento extraordinário dos insumos de obras, no montante de R\$ 52.370.838,92 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), apurado nas datas-base de agosto/2021 e agosto/2022, conforme distribuição detalhada na Figura 2. Ressalta-se que o valor está demonstrado sem a incidência da Taxa Interna de Retorno (TIR) de 8,47% e dos tributos (ISSQN e PIS/COFINS), os quais deverão ser incorporados na fase de apuração final do montante devido.

Figura 2 - Desequilíbrio

ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A.												
DATA	IRT	R\$ Araguaia	% ISSQN, PIS/COFINS	R\$ Reequilíbrio base	Índice IPCA aplicada RO	Índice IPCA* ago/25	Inflação (i)*	Taxa Desconto FCM (f)** 8,47%	R\$ Reequilíbrio final ¹	Índice IPCA*** mai/19	IRT adotado mai/19	R\$ Reequilíbrio final (data-base Contrato)
out/21	ago/21	50.380,47	8,65%	55.151,03	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	95.492,53	5.213,75	1,40965	67.741,83
nov/21	ago/21	236.466,23	8,65%	258.857,39	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	448.204,61	5.213,75	1,40965	317.953,68
dez/21	ago/21	956.556,13	8,65%	1.047.133,15	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	1.813.082,86	5.213,75	1,40965	1.286.190,18
jan/22	ago/21	2.729.660,94	8,65%	2.988.134,58	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	5.173.874,60	5.213,75	1,40965	3.670.315,81
fev/22	ago/21	3.908.100,31	8,65%	4.278.161,26	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	7.407.521,07	5.213,75	1,40965	5.254.851,31
mar/22	ago/21	5.271.369,05	8,65%	5.770.518,94	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	9.991.498,23	5.213,75	1,40965	7.087.909,30
abr/22	ago/21	4.563.568,69	8,65%	4.995.696,43	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	8.649.913,91	5.213,75	1,40965	6.136.197,38
mai/22	ago/21	5.986.141,05	8,65%	6.552.973,23	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	11.346.296,78	5.213,75	1,40965	8.048.995,32
jun/22	ago/21	5.129.865,66	8,65%	5.615.616,49	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	9.723.288,80	5.213,75	1,40965	6.897.643,13
jul/22	ago/21	8.554.648,17	8,65%	9.364.694,22	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	16.214.715,99	5.213,75	1,40965	11.502.622,90
ago/22	ago/21	8.596.568,82	8,65%	9.410.584,37	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	16.294.173,54	5.213,75	1,40965	11.558.989,61
set/22	ago/21	4.067.587,32	8,65%	4.452.750,21	5.876,05	7.349,58	25,08%	38,43%	7.709.817,15	5.213,75	1,40965	5.469.298,34
out/22	ago/22	2.319.926,08	8,65%	2.539.601,62	6.388,87	7.349,58	15,04%	27,62%	3.728.491,28	5.213,75	1,40965	2.644.969,49
TOTAL		52.370.838,92		57.329.872,93					98.604.417,15			69.943.678,29

Taxa de Juros nominal equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxa de Juros = $[(1 + i) \times (1 + f)] - 1$

*Deverá ser corrigido até a data do pagamento via transferência da Conta de Ajuste. IPCA projetado conforme adotado pela GEGEF em processo de Revisão Ordinária¹;

**Usado no contrato para base de todos Fatores (A, D, C e E);

***IPCA data-base Contrato Concessão;

¹Adotado IPCA real até junho de 2025 e projetado para agosto de 2025 usando a média de maio e junho de 2025 para os meses de julho e agosto de 2025.

²Adotado para o caso de reequilíbrio via transferência da Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentação.

44. Importante salientar que, conforme demonstrado no estudo Avaliação do Comportamento de Preços de Insumos de Construção e Serviços Rodoviários durante o Período da Pandemia, anexo aos autos (SEI nº 34739867), os valores apresentados pela Concessionária Ecovias Araguaia foram calculados em observância à metodologia aprovada pela Diretoria Colegiada da ANTT, atendendo a todos os requisitos de escopo e premissas estabelecidos.

45. Nesse sentido, quanto ao pleito da Concessionária constante na Carta ECA-GAC-1893-2025 (SEI nº 35879470), referente à aplicação do percentual de 80% sobre o valor do reequilíbrio a ser apurado no processo principal, nos termos do limite máximo previsto na [Instrução Normativa nº 33/2024](#), esta GEGIR manifesta-se favoravelmente à adoção do referido percentual, em razão da plena conformidade da metodologia de cálculo com os parâmetros técnicos da ANTT, elaborada nos moldes da Deliberação da Agência, a qual confere segurança quanto à fidedignidade dos montantes e justifica, no âmbito desta Gerência, o acolhimento da medida mitigadora em seu patamar máximo.

46. É importante observar que a metodologia adotada aplica-se exclusivamente às obras de ampliação de capacidade, melhorias, manutenção do nível de serviço e recuperação executadas no período de 11 de março de 2020 a 5 de maio de 2023, correspondente à vigência da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

47. O acolhimento do percentual máximo de 80% mostra-se justificado, principalmente, em razão de que o período considerado no pleito da Concessionária compreende outubro/2021 a outubro/2022, e o escopo apresentado restringiu-se ao insumo asfáltico, enquanto o reequilíbrio aprovado pela Agência foi definido de forma mais abrangente, abrangendo todos os serviços afetados.

48. Ressalta-se que a concessão do percentual máximo de 80% não apenas se alinha à previsão normativa, mas também assegura celeridade na mitigação do desequilíbrio, sem prejuízo de eventuais ajustes posteriores durante a fase de apuração definitiva, garantindo assim segurança jurídica e eficiência ao processo.

49. Isto posto, considerados superados os esclarecimentos necessários e as manifestações das áreas técnicas competentes, **esta Gerência, sob o ponto de vista contratual e regulamentar, não apresenta objeção à adoção da medida mitigadora na modalidade de reequilíbrio parcial baseado em evidências no percentual máximo de 80%**, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), relativamente ao aumento extraordinário dos custos de insumos, ocasionado pelos efeitos da pandemia de COVID-19 e do conflito armado entre Ucrânia e Rússia.

50. Ressalta-se que a análise da GEGIR se limitou aos aspectos estritamente contratuais e regulamentares aplicáveis. Os demais aspectos técnicos inerentes às outras Gerências desta Agência não fizeram parte da presente análise.

VI.F. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

51. Nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), é admitida a aplicação de medida mitigadora por meio do reequilíbrio parcial baseado em evidências, quando houver demonstração inequívoca do direito à recomposição, ainda que pendente a apuração definitiva dos valores, a saber:

CAPÍTULO II

DEFINIÇÕES

Art. 4º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - *Equilíbrio Econômico-Financeiro: a relação entre encargos e vantagens contratuais mantida ao longo da execução do contrato, observada a matriz de alocação de riscos;*

[...]

VII - Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência: medida mitigadora aplicada quando o direito ao reequilíbrio é incontroverso ou está em condições de reconhecimento imediato, mas a definição do valor de reequilíbrio requer procedimentos complexos e prolongados.

[...]

Art. 18. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT, salvo previsão diversa em contrato:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

IV - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

§ 1º Quando a recomposição ocorrer por meio dos mecanismos previstos nos incisos II, IV, V ou VI do caput, deverá ser implementada por termo aditivo contratual.

[...]

CAPÍTULO VI

MEDIDAS MITIGADORAS DE DESEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Art. 22. As medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros são o Reequilíbrio Parcial de Natureza Cautelar e o Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência, cuja aplicação pressupõe a existência de processo administrativo principal de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro instaurado, na forma do art. 5º desta norma.

Parágrafo único. O processamento do pedido de medida mitigadora estará condicionado à prévia admissibilidade do pleito principal de recomposição, caso ambos sejam apresentados conjuntamente.

[...]

§ 3º Não será promovido o Reequilíbrio Parcial de Natureza Cautelar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida adotada, devendo ser observado o disposto no art. 28, § 2º desta norma.

Art. 24. O Reequilíbrio Parcial baseado em Evidência será aplicado quando o direito ao reequilíbrio for incontroverso ou estiver em condições de reconhecimento imediato, permitindo a execução das medidas de recomposição antes da conclusão definitiva do processo administrativo principal.

§ 1º A implementação do Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência será permitida exclusivamente quando a definição do valor de reequilíbrio exigir um procedimento de maior complexidade, desde que seja possível para a ANTT estabelecer um valor estimado do reequilíbrio futuro, o qual será ajustado ao final do processo administrativo principal de recomposição.

§ 2º A aplicação do Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência é excepcional e será considerada apenas quando o prazo para a apuração definitiva do reequilíbrio for longo e o valor em questão for significativo, de forma a minimizar os impactos sobre a tarifa e preservar a estabilidade e modicidade tarifária, assegurando a possibilidade de ajustes futuros após a conclusão do processo principal de recomposição.

[...]

§ 2º No pedido, a Concessionária deverá declarar expressamente sua adesão às normas desta Instrução Normativa, reconhecer o caráter precário e reversível das medidas, admitir que tais medidas não constituem direito adquirido, e comprometer-se a não pleitear, em qualquer foro judicial ou tribunal arbitral, a concessão de medidas liminares, tutelas de urgência ou antecipações de tutela que, de qualquer forma, busquem obstar eventual decisão da Agência que reverta as medidas concedidas.

§ 3º O pedido será autuado em processo apartado e será apensado ao processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, instaurado na forma do art. 5º desta norma. (Grifo nosso)

52. No presente caso, o aumento extraordinário e não previsto dos preços de insumos de construção, que impactou diretamente a execução das obrigações contratuais no trecho concedido, resultou em desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado pela Concessionária, configurando, assim, os pressupostos exigidos para o processamento do pleito sob a modalidade mitigadora prevista no normativo.

53. No que concerne a forma de reequilíbrio, insta trazer à baila o que se faz constar no âmbito da [Deliberação nº 130 de 10/04/2025](#), a saber:

Art. 5º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos mecanismos previstos no contrato de concessão e na [Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023](#) (RCR 3), a critério da ANTT, devendo ser realizada preferencialmente por:

I - transferência de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão; ou

II - alteração do valor da tarifa de pedágio.

Art. 6º Na hipótese de utilização do mecanismo de alteração do valor da tarifa de pedágio, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada:

I - Para as concessões dotadas de plano de negócios, pela alteração da tarifa básica de pedágio do fluxo de caixa (original ou marginal) para o qual foram consideradas as obras rodoviárias correspondentes, via inserção de item de investimento no PER, através da consideração do montante a ser reequilibrado, convertido a preços iniciais de contrato, nos respectivos períodos de ocorrência; e

II - No caso das concessões desprovidas de plano de negócios, por meio da criação de novo fluxo de caixa marginal com a TIR do respectivo EVTEA, especificamente para obras originais do Contrato de Concessão, e nos fluxos de caixa marginais

existentes, com a TIR já definida, quando corresponder à obra rodoviária já inserida no PER, adotando-se o mesmo procedimento descrito para as concessões dotadas de plano de negócio. **(Grifo nosso)**

54. Outrossim, a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR-3) dispõe expressamente acerca das modalidades de recomposição destinadas à preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão, nos seguintes termos:

CAPÍTULO VII
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Seção I
Disposições gerais
Art. 80. As partes têm o direito de exigir a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, devendo a ANTT tutelá-lo de ofício.
Parágrafo único. Considera-se preservado o equilíbrio econômico-financeiro quando mantida a relação entre encargos e vantagens conforme definida pela proposta vencedora na licitação, observada a alocação de riscos.
Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:
I - alteração do valor da tarifa de pedágio;
II - alteração do prazo da concessão;
III - aporte público;
IV - modificação de obrigações contratuais;
V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;
VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e
VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.
Art. 82. Para resguardar a estabilidade tarifária, a ANTT poderá, a seu critério e por decisão fundamentada da Superintendência, parcelar ou postergar impacto decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, no fluxo de caixa ou, mediante aplicação do Fator C, no âmbito da Conta C, considerando a devida correção monetária e aplicação das taxas de retorno previstas em Resolução específica. (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))
[...]
CAPÍTULO XI
MECANISMO DE CONTAS DA CONCESSÃO
Art. 172. O contrato de concessão poderá prever mecanismo de contas da concessão com as finalidades de:
I - promover equilíbrio econômico-financeira da concessão;
II - viabilizar a operacionalização de pagamento de débitos entre as partes;
III - permitir a destinação de recursos no interesse do sistema rodoviário;
IV - conferir liquidez à execução de determinadas obrigações.
§ 1º Os recursos contidos nas contas da concessão são afetados às finalidades específicas definidas em contrato ou regulamento à exceção daqueles depositados na conta de livre movimentação da concessionária. **(Grifo nosso)**

55. Isto posto, constata-se que tanto o Contrato quanto os normativos vigentes da ANTT admitem que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, para o caso em tela, seja efetivada por meio do mecanismo de contas, por se tratar de alternativa mais célere, eficiente e de menor onerosidade ao usuário, preservando-se, assim, a modicidade tarifária.

56. Dessa forma, esta GEGIR manifesta-se favoravelmente ao reequilíbrio parcial solicitado pela Concessionária, recomendando, como medida mitigadora, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, via mecanismo de contas, o montante de **R\$ 37.006.440,33 (trinta e sete milhões, seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos)**, na data-base de julho de 2019, valor correspondente a **80%** do montante estimado constante do estudo apresentado pela Ecovias Araguaia, a saber:

Quadro 4 - Reequilíbrio parcial em 80%				
Item	Valor Total Desequilíbrio (agosto/2021 e agosto/2022)	IRT	Valor Total do Desequilíbrio (julho/2019)	Valor de Reequilíbrio Cautelar 80% (julho/2019)
1	R\$ 50.000.532,37	1,127029	R\$ 44.364.833,83	R\$ 37.006.440,33
2	R\$ 2.319.926,08	1,225639	R\$ 1.893.216,58	
TOTAL	R\$ 52.320.458,45		R\$ 46.258.050,41	

57. Ademais, ressalta-se que, nos termos da [IN nº 33/2024](#), a medida mitigadora ora proposta poderá ser revista ou ajustada a qualquer tempo, diante do surgimento de novos elementos ou da necessidade de compatibilização com o valor que venha a ser efetivamente aprovado no âmbito do processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

58. Cumpre destacar, ainda, que a medida ora proposta possui caráter **precário e passível de reversão**, nos termos

da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, não constituindo, portanto, direito adquirido pela Concessionária. Ademais, a eventual elaboração de metodologia própria pela área técnica revelar-se-ia de difícil execução prática e descaracterizaria o objeto do reequilíbrio parcial baseado em evidências.

59. Isto posto, considerando as disposições previstas no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2021](#), recomenda-se que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, no montante de **R\$ 37.006.440,33 (trinta e sete milhões, seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos)**, seja operacionalizada por meio do mecanismo de contas dos recursos vinculados da Concessionária, em conformidade com as cláusulas contratuais e a metodologia previamente aprovada pela ANTT.

60. É válido ressaltar que o valor final do reequilíbrio parcial a ser transferido à Concessionária, devidamente atualizado pela **Taxa Interna de Retorno – TIR** e pelo **Índice de Reajuste Tarifário – IRT**, deverá ser previamente atestado pela Gerência de **Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira – GEGEF**, por ocasião da tramitação destinada à liberação dos recursos vinculados, de modo a assegurar a precisão dos cálculos, a observância da conformidade regulatória e a devida compatibilização com o processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

61. Sobre o caso em análise, conclui-se que o presente processo administrativo encontra-se devidamente instruído, contendo documentação robusta e fundamentação clara apresentada pela Concessionária Ecovias Araguaia, estando, assim, apto a ser submetido à apreciação da Diretoria Colegiada.

62. Em síntese, trata-se de medida mitigadora relacionada a pleito de reequilíbrio parcial baseado em evidências, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), com vistas ao ressarcimento em razão do aumento extraordinário dos custos de insumos ocasionado pelos efeitos da pandemia de COVID-19 bem como do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

63. Destaca-se que, paralelamente, no âmbito do processo SEI nº 50500.130430/2023-97 e nº 50500.183176/2022-49 e respectivos apensos, permanece em curso a análise, pelas áreas técnicas competentes, dos documentos a serem apresentados pela Concessionária nos termos da metodologia definida pela ANTT, incluindo, no que couber, a verificação, pela GEGEF, dos valores referentes ao aumento extraordinário de insumos, com vistas à quantificação definitiva dos valores passíveis de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

64. As etapas mencionadas são indispensáveis para a regularização definitiva do processo administrativo. Ademais, em consonância com o Art. 32 da Instrução Normativa em referência, uma vez aplicada a medida mitigadora, **o processo administrativo principal de recomposição será considerado prioritário, devendo ser concluído no prazo máximo de 2 (dois) anos**, ressalvada a hipótese de prorrogação devidamente justificada.

65. No quadro abaixo, apresentamos o resumo dos resultados alcançados na presente análise técnica por esta GEGIR.

Quadro 5 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
6.2	Manifestação das Áreas Relacionadas	PF-ANTT manifestou-se pela admissibilidade do pleito. Ainda, há manifestação favorável das áreas no bojo do Processo nº 50500.183176/2022-49.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
6.4	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato dispõe sobre a possibilidade de reequilíbrio em razão de eventos de caso fortuito.
6.5	Arcabouço Regulatório	O reequilíbrio parcial possui enquadro regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica.
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica.
-	Termo Aditivo	Não se Aplica.
7.5	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Sim.

66. Por fim, importa trazer à baila as orientações exaradas pelo Parecer nº 00145/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 33919457) no que tange à instrução processual, ressaltando que, uma vez reconhecido o mérito pela área técnica da SUROD, o pleito considera-se apto à admissibilidade.

67. Dessa forma, entende-se ser adequado considerar que o regramento estabelecido pela [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#) passa a estar plenamente atendido a partir do momento em que a avaliação do exame de admissibilidade (arts. 9º a 11), ainda que não ocorrida nos trâmites estabelecidos pelo novo normativo, o passou por manifestação pretérita no âmbito do processo nº 50500.183176/2022-49.

68. Adicionalmente, ressaltamos que a Concessionária declarou plena concordância com o disposto no art. 25, § 2º, reconhecendo expressamente a natureza precária, provisória e passível de reversão da medida, bem como manifestou, de forma inequívoca, que não ajuizará, promoverá ou manterá qualquer medida judicial ou arbitral que tenha por objetivo impedir, limitar ou reverter eventual decisão da ANTT que implique a revogação da referida medida.

69. Isto posto, caberá à área técnica da ANTT adotar as medidas cabíveis para eventual reversão ou ajuste da medida mitigadora, garantindo a estrita observância dos critérios legais e contratuais, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

70. Finalmente, em cumprimento ao art. 25, § 3º, o presente processo foi instaurado para a análise e o encaminhamento da proposta de medidas mitigadoras à apreciação da Diretoria Colegiada.

VIII. CONCLUSÃO

71. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária Ecovias Araguaia, por meio da Carta EVA-GAC-0666-2025 (SEI nº 33266565), de 10/04/2025, por se tratar de manifestação tempestiva e formalizada por representante legalmente constituído.

72. Ressalta-se que a presente análise baseou-se na veracidade das fontes utilizadas pela Ecovias Araguaia, bem como nos demais documentos juntados aos autos.

73. No decorrer desta manifestação, restou evidenciada a impossibilidade de apuração tempestiva de valor estimativo durante o período de indefinição metodológica. Ressalta-se que o lapso temporal decorrido até a consolidação dos critérios de cálculo pela ANTT — somado ao prazo necessário para que a Concessionária adeque integralmente o pleito à metodologia aprovada — inviabilizaria a realização célere do reequilíbrio econômico-financeiro, o que comprometeria a manutenção do equilíbrio contratual, em afronta ao disposto na [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#).

74. Diante do exposto, esta Gerência não apresenta objeção ao deferimento do pleito, no que tange às medidas mitigadoras requeridas pela Concessionária, referentes ao reequilíbrio parcial baseado em evidência, decorrente do aumento extraordinário de preços de insumos de construção, que impactou diretamente a execução das obrigações contratuais no trecho concedido.

75. Por fim, com fundamento no princípio da razoabilidade, considera-se pertinente, nesta fase processual, o reconhecimento preliminar de 80% do montante pleiteado, a ser operacionalizado por meio de transferência de Recursos Vinculados, nos termos contratuais, permanecendo o valor total sujeito à apuração e validação no processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

IX. ENCAMINHAMENTOS

76. Será encaminhado ofício à Concessionária Ecovias Araguaia, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica e do procedimento ora estabelecido.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários

ANEXO

MINUTA DE DELIBERAÇÃO

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14 da [Instrução Normativa ANTT nº 33, de 14 de novembro de 2024](#), com fundamento no Voto DXX-XXX, de XX de XXXX de 2025, e considerando o que consta nos autos dos Processos nº 50500.183176/2022-49, nº 50500.130430/2023-97 e nº 50500.032689/2025-35, DELIBERA:

Art. 1º Deferir o pleito de reequilíbrio parcial apresentado pela Concessionária Ecovias Araguaia, com fundamento no art. 25 da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), na modalidade baseada em evidências, em razão do aumento extraordinário dos custos de insumos, ocasionado pelos efeitos da pandemia de COVID-19 e do conflito armado entre Ucrânia e Rússia.

§ 1º O pleito principal de reequilíbrio econômico-financeiro, em trâmite no Processo nº 50500.130430/2023-97, visa à recomposição integral dos custos extraordinários com insumos das obras do Programa de Exploração da Rodovia, conforme metodologia aprovada pela ANTT para tratamento de variações atípicas de preços.

§2º O cronograma estimado para a conclusão do processo principal prevê encerramento no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de instauração do exame de admissibilidade, conforme estabelecido no art. 25, §3º, da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#).

Art. 2º Reconhecer, para fins de medida mitigadora, o patamar de 80% (sessenta por cento) do valor total do reequilíbrio pleiteado, correspondente ao montante de R\$ 37.006.440,33 (trinta e sete milhões, seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), na data-base de julho de 2019.

Art. 3º Autorizar a utilização dos Recursos Vinculados disponíveis, com a formalização via Notificação de Reequilíbrio, nos termos do art. 35 da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), de 31 de janeiro de 2023, como forma de implementação do reequilíbrio parcial.

Parágrafo único. A Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD deverá adotar as providências necessárias para a operacionalização da transferência dos valores da conta de Recursos Vinculados para a conta da Concessionária.

Art. 4º Reconhecer o caráter precário, provisório e reversível da medida ora concedida.

Art. 5º Condicionar a definitividade do valor de reequilíbrio à conclusão do processo principal (Processo nº 50500.130430/2023-97), ficando autorizados os ajustes compensatórios futuros, positivos ou negativos, mediante comprovação documental e nova análise técnica da SUROD.

Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME THEO RODRIGUES DA ROCHA SAMPAIO

Diretor Geral



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 13/10/2025, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 13/10/2025, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36478627** e o código CRC **4CD80FDA**.

Referência: Processo nº 50500.032689/2025-35

SEI nº 36478627

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br